

【書類名】 意見書
 【整理番号】 SA2021-015
 【あて先】 特許庁審判官殿
 【事件の表示】
 【出願番号】 特願2020-110051
 【特許出願人】
 【識別番号】 318015644
 【氏名又は名称】 宍戸 知行
 【特許出願人】
 【識別番号】 318015655
 【氏名又は名称】 有限会社 大滝建築事務所
 【代表者】 大瀧 雅寛
 【代理人】
 【識別番号】 100125988
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 宍戸 知行
 【発送番号】 082063
 【意見の内容】

本出願人は、本願に対する令和3年10月20日付の拒絶理由通知書に鑑みまして、本意見書と同日に提出した手続補正書において、特許請求の範囲を補正しました。以下、補正後の特許請求の範囲に基づいて意見を申し述べますので、再応のご審理をお願い致します。

■1. 拒絶理由の概要

拒絶理由の概要は、下記の通りです。

- (1) (明確性要件) 請求項 1 ないし 8 の発明は明確性要件を満たしていない。
- (2) (サポート要件) 請求項 1 ないし 8 の発明はサポート要件を満たしていない。
- (3) (進歩性) 請求項 1 ないし 8 の発明は進歩性を有さない。

■2. 補正の概要

補正前の請求項1～8を、手続補正書に記載の請求項1～5に補正しました。補正の概要は下記の通りです。

- ・旧請求項1の「足および/または首に障害を有するヒトが利用可能な」の位置を末尾に移動させ、且つ「足に障害を持つヒトも気管切開したヒトも利用可能な」に補正しました。

- ・旧請求項5と6を削除し、「足に障害を持つヒトも首に気管切開したヒトも利用可能」になった構成（前記オフセット範囲の上限は、3～10度の間の値を含み、前記オフセット範囲の上限から2～10度の間の値を含む頭部傾き角度を使用して、前記デバイスの制御指令シグナルが生成されることによって）として請求項1に追加しました。「足に障害を持つヒトも首に気管切開したヒトも利用可能」の根拠は【0137】の表2の記載です。

- ・旧請求項7の「応答速度」に関する記載を請求項1に追加しました。旧請求項7は削除しました。

- ・旧請求項8を新請求項5としました。

■3. 本願発明が特許されるべき理由

▼3.1 (1) 明確性要件について

補正後の請求項1の「前記オフセット範囲の上限は、3～10度の間の値を含み、前記

オフセット範囲の上限から2～10度の間の値を含む頭部傾き角度を使用して、前記デバイスの制御指令シグナルが生成されることによって足に障害を持つヒトも首に気管切開したヒトも利用可能」という記載により、旧請求項5と6の構成によって「足に障害を持つヒトも首に気管切開したヒトも利用可能」になったことが明確になったと思慮します。

▼3.2 (2) サポート要件について

審判官殿はサポート要件について「よって、(i)請求項1ないし8に係る発明は、「デバイスコントローラー」が、「バリアフリー補助ペダル」を制御対象とする「補助ペダルシステム」に限定されていない点において、及び、(ii)前記「●理由1(明確性要件)」について」の(1)アの態様を含む点において、また、(iii)請求項1ないし4、7及び8に係る発明は、「足及び/又は首に障害があるヒト」も利用可能とするために選択されるパラメータが特定されていない点において、発明の詳細な説明に記載したものではない。」の(i)～(iii)の理由を挙げています(番号は本書で追記しました)。以下個別に出願人の意見を述べます。

(i)主張1：特許性のあるシステムの当該特許性のある「部分」が独立して特許化可能である点。

特許性のあるシステム(デバイス)の内当該システムの部分(デバイスコントローラー)が他のデバイスの制御に使用可能なことが明細書中で開示され技術常識を鑑みて適用可能なことが明らかな場合はそのシステムの特許性をシステムに付与する「部分」も独立して特許の保護対象となると思慮します。

例えば、電気自動車の特許性のある「バッテリー部分」の特許は、他のシステム(デバイス)にも適用可能な場合電気自動車にだけ特許の保護が及ぶのではなく、発明の要件を満たせば船舶や電車や発電機のバッテリーとしても特許の権利範囲に入ると考えられます。

また、本願実施例では「バリアフリー補助ペダル」システム中でその部分として本願対象の「デバイスコントローラー」が「前記オフセット範囲の上限は、3～10度の間の値を含み、前記オフセット範囲の上限から2～10度の間の値を含む頭部傾き角度を使用して、前記デバイスの制御指令シグナルが生成されることによって」という具体的構成により、「足に障害を持つヒトも首に気管切開したヒトも利用可能」になったことがヒト試験で実証されています。本願デバイスコントローラーはそのものが実施されており「バリアフリー補助ペダル」に特化、限定するような文言も明細書中にはありません。「産業上の利用可能性」欄には、「本発明は任意の電子機器(例、電子ピアノ、ゲーム機用コントローラー)にも適用可能であり、そして、足に障害を持つチャレンジドや子供達を含むほぼ誰によってもユニバーサルに使用可能である。」と記載され、システムを「バリアフリー補助ペダル」に限定していないことは明らかです。

したがって、特許性のあるシステム(デバイス)の当該特許性を付与する「部分」である本デバイスコントローラーは制御対象の特定のシステムに限定されることはなくサポート要件を満たすと考えます。

(ii)前記「●理由1(明確性要件)」について」の(1)アの態様を含まないように「足に障害を持つヒトも首に気管切開したヒトも利用可能」と補正したことにより要件違反は解消したと思料します。

(iii)「請求項1ないし4、7及び8に係る発明は、「足及び/又は首に障害があるヒト」も利用可能とするために選択されるパラメータが特定されていない点」は、旧請求項5と6を新請求項1に加えパラメータで特定して「足に障害を持つヒトも首に気管切開したヒトも利用可能」になったので要件違反は解消していると考えます。

▼3.3 (3) 進歩性について

3.3.1 主張2：特定の障害を持つヒトも利用可能にする構成をヒト試験で実証したことは進歩性を肯定する証拠資料となる点。

審判官殿はa相違点1の中で「本願発明1においては、「足」の「障害」の態様及び程度

も具体的に特定されておらず、ジョギング等のスポーツ活動を行うことができない者に限定しているとはいえない。」、また「仮に、本願発明1において、「ヒト」が「首」に障害を有することが必須要件であるとしても、引用発明は、「ユーザの好みに応じて」「音量調節の感度」を調整することができるものであるから、「首」の障害に応じて(すなわち、ユーザが可能な頭の動きに応じて)前記「感度」を調整することにより、「首に障害を有するヒト」が「利用可能」なものとなるように構成されているといえる。」と述べています。

本請求項1では「首に気管切開したヒトも利用可能」と障害の態様と程度を具体的に特定しました。

国立病院機構柳井医療センターの「全国都道府県別の在宅人工呼吸器装着者調査(2018年)」があります。

<https://plaza.umin.ac.jp/nanbyo-kenkyu/asset/cont/uploads/2019/04/全国都道府県別在宅人工呼吸器装着者調査2018.pdf>

その中で気管切開下陽圧人工呼吸:TPPV装着している患者の都道府県別実数は「全国総計7,395名であった」と記載されています。また、気管切開一般の患者数はさらに多くなります。引用発明は本願の「首に気管切開したヒトも利用可能」であったという記載や示唆ありませんし、たとえ調節ができたとしても「気管切開したヒト」という具体的「障害の態様と程度」を射程に入れた調節ではないと考えます。本願請求項1はこのように「首に気管切開したヒト」という社会的に大きな特定集団の人たちの問題を解決し、インクルーシブに利用可能とする画期的な構成が開示されています。そして、この構成を実際のヒト試験で実証した実施例が記載されています。

具体的には【0160】に「被験者番号14のケースでは、彼女は部分的な足の障害があり気管切開していたが、オフセット値として5または3、倍率として40または50(最大)をそれぞれ選択した。この理由は、彼女の頭部動作は気管切開のため制限されていたからだ。オフセット値が小さいほど且つ倍率が大きいほど、彼女にとっては良い。上記した両方の値を設定することによって、彼女はbFaaaPをうまく使って上記音符を演奏し、これはテスト番号42のペダルパターン2のケースで実証された。」と具体的数値とそれを選択した理由が明細書に記載されています。

したがって、デバイスの操作が通常困難と考えられる「特定の障害を持つヒトも利用可能にする構成をヒト試験で実証したことは進歩性を肯定する証拠資料となる」と思慮し、これにより本願の進歩性が肯定されると考えます。

3.3.2 主張3：引用文献1に「前記オフセット範囲と、前記頭部動作がオフセット範囲を超えて動作したときの頭部動作による応答速度とが前記ユーザーの好みに従って事前に変更可能」が記載されていない点。

拒絶理由通知書には、相違点2に関連して以下の記載があります。

「同様に、「角度ステップ」として「3. 5度」より小さくすると、同じ音量を変化させるために必要な角度の変化はより小さくなり、逆に、「3. 5度」より大きくすると、同じ音量を変化させるために必要な角度の変化はより大きくなり、また、「音量ステップ」についても、「3 dB」より小さくすると、同じ角度の変化に対して音量の変化が小さくなり、逆に、「3 dB」より大きくすると、同じ角度の変化に対して音量の変化がより大きくなるため、「角度ステップ」及び「音量ステップ」のいずれもデバイスの音量調節の「感度」を示すパラメータといい得るものである。」

しかしながら、引用文献1に記載されているのは、「角度ステップ」、「音量ステップ」、「3. 5度」、「3 dB」のような個々の用語だけであって、拒絶理由通知書に記載のように「「3. 5度」より小さくする」や「「3. 5度」より大きくする」、「「3 dB」より小さくする」、「「3 dB」より大きくする」のように、変更することは記載されていません。これは、本願発明を見た後の後知恵によるものと思われます。

さらに、「ユーザーの好みに従って事前に」変更可能なことの記載也没有ありません。

従いまして、相違点2についての判断は、引用文献に記載されていない事項に基づくものです。そのため、本願発明は進歩性を有していると考えます。

3.3.2 主張4：引用文献1に補正後の請求項1の「応答速度」に関する構成が記載されていない点。

上記の通り、補正前の請求項1の「前記オフセット範囲と、前記頭部動作がオフセット範囲を超えて動作したときの前記デバイスの制御指令シグナルとが前記ユーザーの好みに従って事前に変更可能」を、「前記オフセット範囲と、前記頭部動作がオフセット範囲を超えて動作したときの頭部動作による応答速度とが前記ユーザーの好みに従って事前に変更可能」に補正しました。

引用文献1には、「頭部動作がオフセット範囲を超えて動作したときの頭部動作による応答速度とが前記ユーザーの好みに従って事前に変更可能」の記載がありません。仮に引用文献1において音量の変更があったとしても、（頭部動作がオフセット範囲を超えて動作したときの頭部動作による）「応答速度」が変更することは開示されていません。

従いまして、「応答速度」の観点から、本願発明は進歩性を有していると考えます。

3.3.4

以上進歩性に関する主張2～4の全てもしくはいずれかが肯定されれば本願の進歩性が肯定されるものと考えられます。

■4. むすび

本意見書においてご説明させていただいた理由により、本願に関してご通知いただいた拒絶理由は解消したものと考えますので、特許をすべきとの査定を賜りたく何卒お願い申し上げます。